ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг

м. Черкаси **«01» червня 2026 року**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТ КОНСАЛТИНГ ЦЕНТР», платник єдиного податку третьої групи, далі – Виконавець, в особі директора **ШУЛЬЖЕНКО Ольги Володимирівни**, яка діє на підставі Статуту, пропонує необмеженому колу фізичних та юридичних осіб (надалі – «Замовник»), іменовані разом – «Сторони», укласти договір про надання послуг (надалі «Договір»).
Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України та його умови є однакові для всіх Замовників.

1. Визначення термінів та загальні положення

1.1. Послуги – проведення незалежної професійної сертифікації (оцінки кваліфікації) , які надаються в порядку і на умовах, визначених цим Договором.
1.2. Публічна оферта (далі – «Оферта», «Договір») – публічна пропозиція, адресована необмеженому колу фізичних та юридичних осіб укласти Договір на умовах, що містяться в цій Оферті.
1.3. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цієї Оферти.
1.4. Замовник – фізична або юридична особа, яка вчинила Акцепт цієї Оферти і сплатила вартість послуг Виконавця.
1.5. Сторони – Виконавець та Замовник.

2. Предмет договору

2.1. Виконавець бере на себе зобов’язання надавати Замовнику послуги, відповідно до узгодженої професійної кваліфікації.
2.2. Послуги надаються за місцем реєстрації Виконавця або дистанційно (відеозв’язок, інші засоби зв’язку за домовленістю).
2.3. Замовник здійснює оплату згідно з умовами цього Договору.
2.4. Послуга вважається наданою з моменту проведення незалежної професійної сертифікації (оцінки кваліфікації) Виконавцем.
2.5. Замовник, що здійснив попередню оплату, може відмовитись від Послуг, письмово повідомивши про це Виконавця не пізніше, ніж за 3 робочі дні до початку надання Послуг. У цьому випадку Виконавець на підставі листа Замовника повертає йому отримані кошти. У разі відмови Замовника від Послуг пізніше, ніж за 3 робочі дні до їх початку, грошові кошти, отримані Виконавцем, Замовникові не повертаються.
2.6. Якщо Послуги надаються в дистанційному форматі, то перед початком Замовник отримує посилання для доступу, яке буде надіслано на електрону адресу, зазначену Замовником в онлайн-формі.

3. Права і обов’язки Виконавця:

3.1. Виконавець має право:
3.1.1. Самостійно організовувати процес надання Послуг Замовнику, визначати всі необхідні умови надання Послуг на власний розсуд.
3.1.2. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання Послуг за цим Договором.
3.1.3. Отримати за надані Послуги оплату в розмірах і строки, передбачених цим Договором.
3.1.4. Виконавець має право переносити надання послуги, повідомивши про це Замовника.
3.1.5. Виконавець має право відмовити у наданні послуги, повідомивши про це Замовника, у разі невідповідності Замовником кваліфікаційним вимогам, розміщеним на сайті Виконавця.
3.1.6. Опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Замовником в процесі надання Послуг, без будь-яких обмежень або компенсації з боку Замовника.
3.2. Виконавець зобов’язується:

Від Виконавця _____

3.2.1. Прийняти від Замовника заявку на надання Послуг, заповнену на Сайті Виконавця.
3.2.2. Надавати Замовнику Послуги відповідно до цього Договору.
3.2.3. Інформувати Замовника про правила та вимоги до організації надання Послуг, вимоги до їх якості та змісту, про права та обов'язки Замовника при отриманні послуг.

4. Права та обов'язки Замовника

4.1. Замовник має право:
4.1.1. Отримати Послуги належної якості відповідно даної оферти.
4.1.2. Отримати від Виконавця всі необхідні матеріали та інформацію для проведення незалежної професійної сертифікації (оцінки кваліфікації).
4.1.3. Звертатись до Виконавця з питань, пов'язаних з наданням Послуг.
4.2. Замовник зобов'язується:
4.2.1. Вказувати достовірну, повну і точну інформацію про себе при заповненні заявки на надання Послуг та/або реєстрації на Сайті Виконавця. Якщо інформація в заявці виявляється недостовірною, Виконавець не несе відповідальності за неможливість встановлення зв'язку з Замовником і надання послуг за даним Договором.
4.2.2. Своєчасно вносити плату за Послуги в розмірах і в строки, встановлені цим Договором.
4.2.3. Утримуватися в процесі надання Послуг від дій, які:
- порушують вимоги чинного законодавства, ображають інших учасників, в тому числі пропагувати ненависть, дискримінацію за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознакою, використовувати нецензурні вирази та/або гучні розмови, створювати шум за допомогою різних пристроїв тощо;
- можуть завдати шкоду матеріальним цінностям інших Замовників, запрошених осіб, або Виконавця, власників або Замовників приміщення, в якому проводиться консультація;
- принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших Замовників, запрошених осіб в тому числі, але не обмежуючись шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або будь-яким іншим публічним способом;
- проявляються у використанні аудіо- або відеоапаратури з метою копіювання матеріалів консультації або без використання такої.
4.2.4. Виконувати вимоги чинного законодавства та вимоги Договору, пов'язані з наданням Послуг.
4.2.5. Не порушувати права інтелектуальної власності Виконавця. Надання Послуг не дає Замовнику прав інтелектуальної власності на використовувані Послуги або матеріали.

5. Вартість послуг і порядок оплати

5.1. Загальна вартість Послуг, наданих Замовником за цим Договором визначається Виконавцем та повідомляється Замовнику перед її проведенням.
5.2. Вартість передбачених цим Договором послуг оплачується Замовником на умовах 100% передоплати шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті.
5.3. Послуги вважаються сплаченими з моменту надходження грошових коштів на рахунок Виконавця.
5.4. У разі дострокового припинення дії Договору за ініціативою Виконавця – Виконавець повертає кошти тільки за ті Послуги, які були оплачені Замовником, але не були проведені Виконавцем.
5.5. Вартість Послуг встановлюється на весь термін її надання і не може змінюватися з моменту отримання оплати Замовника Виконавцем.

6. Відповідальність Сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.
6.2. Послуги Виконавця і всі пов'язані матеріали надаються на умовах «як є», без будь-яких гарантій, явних чи неявних. Виконавець не надає ніяких гарантій, в тому числі комерційної придатності,

Від Виконавця _____

придатності для певних цілей і непорушення прав третіх осіб, а також гарантій, що випливають з ділових відносин або звичаїв ділового обороту. Крім того, Виконавець відмовляється від відповідальності, пов'язаної з доступом Замовника до послуг і пов'язаних матеріалів, а також з їх використанням. Замовник погоджується з тим, що здійснює доступ до послуг і пов'язаних матеріалів і використовує їх на власний ризик.

6.3. У максимально дозволеною законодавством мірою Виконавець не несе відповідальності за побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей або інших нематеріальних цінностей, пов'язані:

- з доступом Замовника до послуг і їх використанням або неможливістю такого доступу чи використання;
- з матеріалами або поведінкою, в тому числі ганебними, образливими або незаконними будь-якої третьої сторони.

Ні в якому разі сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати загальної суми, отриманої від Замовника за надання йому послуг протягом останніх трьох місяців.

6.4. Замовник погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в даних умовах, відображають розумний і справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.

6.5. Замовник погоджується з тим, що в разі недотримання Замовником п. 5.2. цього Договору, що стосується обов'язку вносити оплату вчасно, Виконавець має право не тільки припинити надання послуг до моменту здійснення оплати, але і припинити цей Договір з підстав, викладених в п. 8.3 цього договору.

6.6 Консультації та надані матеріали є об'єктом інтелектуальної власності Виконавця. Їх використання допускається лише для особистих потреб Замовника.

7. Форс-мажор

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

7.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав, звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору за наявності письмового підтвердження настання форс-мажорних обставин.

7.3. Сторона, для якої наступили вказані обставини, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону та надати відповідні підтверджувальні документи.

7.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняється на весь період дії Форс-мажору.

7.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 (трьох) місяців, кожна Сторона має право ініціювати припинення Договору.

8. Припинення Договору

Дія цього Договору припиняється:

8.1. За згодою сторін Сторін.

8.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливо в зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується на внесення відповідних змін до Договору.

8.3. У випадках порушення Замовником умов, передбачених п. 5.3. Договору.

8.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством.

9. Обробка персональних даних

9.1. Замовник дає згоду на використання і обробку своїх персональних даних в адміністративно-правових і комерційних цілях. Згода надається щодо персональних даних на здійснення будь-яких дій, допустимих відповідно до законодавства і які необхідні для виконання цього Договору, включаючи: збір, систематизацію, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передачу (надання, доступ),

Від Виконавця_____

включаючи транскордонну передачу, знеособлення, блокування, знищення; з використанням і без використання засобів автоматизації як способів обробки персональних даних. При цьому Замовник дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах з метою виконання вимог законодавства та даних договірних зобов'язань з дотриманням вимог чинного законодавства.

10. Термін дії Договору

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту його відкликання Виконавцем.
10.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови цього Договору та/або відкликати його в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в цей Договір, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Договору на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

11. Заключні положення

11.1. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися шляхом переговорів.
11.2. Сторони усвідомлюють, що послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє відповідно до законодавства України.
11.3. Місцем укладання Договору і місцем надання послуг Сторони домовилися вважати місце знаходження Виконавця, вказане в розділі 12 цього Договору.
11.4. Акцептуючи дану Оферту Замовник погоджується, що всі суперечки, пов'язані з цим Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Замовник також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції відповідних судів України
11.5. Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.
11.6. Все викладене, становить єдиний текст Договору, який замінює всі попередні переговори, листування, угоди, пропозиції і заяви, укладені або висловлені Сторонами по предмету Договору в усній або письмовій формі.
11.7. В усіх випадках, які не передбачені цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

12. Реквізити Виконавця

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АУДИТ КОНСАЛТИНГ ЦЕНТР»

Місцезнаходження: 18001, місто Черкаси,
вулиця Гоголя, будинок 224, офіс 8
Код ЄДРПОУ 40261104,
Банківські реквізити:
UA673805260000002600700127727
у АТ КБ «Глобус», МФО 380526
Тел. +380731676913.
Електронна пошта: akc@audit-centr.com.ua

Директор _____ **Ольга ШУЛЬЖЕНКО**

Від Виконавця _____